

1514365-14.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... a condenação do réu, por prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca, contra vítima idosa, previsto no artigo 157, § 2º, VII cc artigo 61, II "h", ambos do Código Penal, na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar a acusação, ainda que parcialmente, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, não sendo o caso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514365-14.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514365-14.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

BO 9306/20180 13 DP

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIS SIMÕES SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

ANDRE LUIS SIMÕES SILVA qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, cc artigo 61, inciso II, alíneas "h" e "j", ambos do Código Penal, porque, em 20 de junho de 2022, por volta de 03h48min, à Avenida Marechal Tito, altura do número 6035, Itaim Paulista, nesta Cidade e Comarca da Capital, durante período de calamidade pública, decorrente da pandemia causada pelo coronavírus, teria subtraído, em proveito próprio, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, R\$ 31,00 (trinta e um) reais, em espécie, pertencente à vítima HPG (vítima protegida, nos termos do Provimento CG 32/2000), idoso, com 67 anos.

Diz a denúncia que o denunciado se aproximou da vítima, que caminhava na via pública, e, na posse de uma faca, anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho de telefone celular. A vítima entregou R\$31,00 que estava no seu bolso, mas o denunciado continuou a ameaçá-la com a faca.

Por fim, de acordo com o Parquet, policiais militares que passavam no local viram a ação criminosa e detiveram o denunciado.

Recebida a denúncia, em 15 de julho de 2022 (fls. 58/59), o réu foi citado (fls. 87) e apresentou resposta à acusação, que não impediu o prosseguimento do feito, por não se revelarem as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas, além da vítima, 2(duas) testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORA CONSTITUÍDA, sustentando atipicidade da conduta, diante da insignificância do bem jurídico ofendido e da insuficiência probatória, requereu a absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de furo, e, de forma subsidiária, para o caso de procedência, apresentou pleitos subsidiários, inclusive de aplicação de causa de diminuição de pena relacionada à tentativa, reconhecimento da confissão espontânea, fixação de penas mínimas, estabelecimento de regime inicial aberto para o cumprimento de pena privativa de liberdade e pronunciamento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE, ajustando-se a conduta do réu ao delito descrito pelo artigo 157, §2º, inciso VII, cc artigo 61, inciso II, "h", ambos do Código Penal.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 25/27), dos Autos de prisão em flagrante (fls. 1), de exibição, apreensão e entrega (fls. 18) e exibição e apreensão da faca (fls. 19), e respectivo Laudo pericial (fls.95/99) e da prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada ao réu, que, em interrogatório judicial, afirmou não se recordar muito dos fatos porque tomava medicamento para dependência física, já que se encontrava afastado da empresa. Segundo o declarante, saiu de casa para comprar drogas, após briga com a família e foi preso na rua. Trabalhava com manutenção civil no aeroporto de Guarulhos. Afirmou residência com a esposa e três filhos. Por fim, disse não se recordar da faca, mas sabe que há um laudo, nos autos, confirmando o seu uso..

Trata-se a confissão de elemento idôneo de prova se afinada com o restante do acervo probatório reunido, caso dos autos.

A vítima não reconheceu o réu em procedimento de reconhecimento pessoal, e, quanto à dinâmica dos fatos, disse que se dirigia ao ponto para pegar o ônibus, distante cerca de cinquenta metros do hospital, quando foi pego, pelo colarinho de sua blusa pelo agente, que na outra mão trazia uma faca, e exigia a entrega do celular. O declarante disse que não tinha celular e ofereceu dinheiro e quando o agente pegou o dinheiro, aproximou-se a viatura, o que fez com que ele parasse, e, na sequência, foi detido, após deitar no chão e ser algemado. O agente chegou a pegar o dinheiro do declarante, que foi jogado no chão com a faca. O roubo foi levado a delegacia de polícia, pedindo desculpas e não houve reconhecimento pessoal, arrematou.

Nos delitos patrimoniais a palavra da vítima é de importância fundamental porque voltada à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, não se revelando, nos autos, intenção de falsa incriminação de pessoa sabidamente inocente.

Acerca da relevância das declarações da vítima em delitos patrimoniais:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela

acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

A testemunha Debora Daniel, policial militar, disse que estavam em patrulhamento, em final de serviço, quando viu manifestação estranha, e, então, indivíduo veio correndo, com faca na mão, além de dinheiro, cerca de R\$ 33,00, tudo dispensado, e, na sequência, ele se deitou no chão, sendo reconhecido pela vítima como o autor do delito. Não se recorda exatamente do réu, mas tem certeza que a pessoa identificada foi levada a delegacia de polícia, finalizou.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Bruno Dantas, policial militar, segundo o qual o réu estava sob o efeito de entorpecentes, "claramente drogado".

Os policiais militares, agentes públicos, regularmente compromissados e sem oposição de contradita, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade, o que permite utilizar as suas palavras na fundamentação da sentença, na hipótese dos autos, condenatória.

Acerca da valia dos depoimentos de policiais em juízo:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Limitaram-se os policiais militares a esclarecer, em juízo, em que circunstâncias o réu foi preso em flagrante delito, imediatamente após o cometimento do roubo, na posse de dinheiro roubado da vítima e da faca utilizada para ameaçá-la.

Não há dúvida alguma quanto à identidade do agente, preso no local dos fatos, onde foi identificado como autor do crime, pela vítima, aos agentes públicos, que procederam à sua condução à delegacia de polícia, onde formalizado o flagrante, convertido em preventiva em audiência de custódia.

Após as duas fases de persecução penal restou comprovado que o réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), de eficácia constatada por perícia (fls.95/99), subtraiu R\$31,00 (trinta e um) reais pertencente à vítima, idoso de 67 anos de idade, incidindo, a agravante prevista no artigo 61, II , "h" do Código Penal, bem como majorante do artigo 157,§ 2º, VII, do mesmo diploma legal (arma branca), anotada a preservação da cadeia probatória.

No entanto, não se confirmou relação de causalidade com a agravante da calamidade pública, decorrente da penademia, por COVID-19, a impedir seu reconhecimento.

De delito tentado não se cogita na medida em que a vítima foi desapossada do dinheiro, apreendido imediatamente após a sua dispensa, pelo réu, em via pública, incidindo, no caso concreto, o enunciado da Súmula 582 do STJ, segundo o qual "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

Coloco em relevo, outrossim, diante do valor roubado da vítima, que o princípio da insignificância não se aplica a delitos praticados com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa porque o valor do prejuízo não tem paralelo com o bem jurídico tutelado, qual seja, a integridade física do ser humano.

Por tais sucessos, de rigor a condenação do réu, por prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca, contra vítima idosa, previsto no artigo 157,

§ 2º, VII cc artigo 61, II "h", ambos do Código Penal, na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar a acusação, ainda que parcialmente, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, não sendo o caso de reconhecimento da semiimputabilidade à falta de prova bastante nesse sentido.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede, ainda que em parte, a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Na primeira fase, não se revela dolo anormal à espécie, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo pena base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, a majorante, pela idade da vítima, idoso maior de 60 anos, se compensa com a confissão espontânea, propenderante. Na terceira fase, o emprego de arma branca, implica aumento de 1/3, restando definitivas as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDRE LUIS SIMÕES SILVA, qualificado nos autos, pela prática do delito descrito pelo artigo 157, § 2º, VII cc artigo 61, II "h", do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu que permita valoração diversa.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, à vista do quantum da pena privativa de liberdade aplicada e da alegação do réu de que pretende se submeter a tratamento de drogadição, com retorno ao convívio social e às suas atividades laborativas, o que foi considerado para o não estabelecimento do mais gravoso, ainda que se trate de delito de roubo com emprego de arma branca.

Deixo de pronunciar a detração provisória, prevista no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, à míngua de demonstração dos indispensáveis requisitos objetivo e subjetivo.

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020, que não se aplica, ademais, aos delitos praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, hipótese dos autos. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Condene o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs.

Com o trânsito em julgado, lance -se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA